

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๔/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๕๖/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท เอ็ม คอนโซลิเตด จำกัด ผู้ฟ้องคดี
การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๔/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๗๐๘/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงประปาชนบท บ้านมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ เป็นค่าจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๑๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๑๔๐ บาท เมื่อเริ่มต้นสัญญาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถ



/ส่งมอบพื้นที่...

ส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา คือขยายเวลาแล้วเสร็จของงานไปสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนแปลงแนวท่อในเขตสุขาภิบาลและเขตการรถไฟรวม ๓ แบบ คือ จากแบบเดิมเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ เป็นแบบใหม่ เลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๑/๑ จากแบบเดิมเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗ เป็นแบบใหม่ เลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๒/๑ และจากแบบเดิมเลขที่ (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ เป็นแบบใหม่เลขที่ (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒R ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมการเปลี่ยนแปลงแนวท่อดังกล่าวและขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก ๙๐ วัน และในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ มีสาระสำคัญคือ ตัดเนื้องานจัดหาถังแก๊สคลอรีนเหลวจำนวน ๒ ถัง เปลี่ยนแปลงแบบแนวท่อ ๓ รายการ และให้ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาได้ โดยสัญญาที่แก้ไขดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการขยายเวลาตามที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลา ๙๐ วัน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑ ขอทราบผลการพิจารณาขยายเวลาซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเหตุที่อ้างในการขอขยายเวลานั้นไม่กระทบต่อเวลาทำงานในส่วนของการวางท่อ เพราะเมื่อได้มีการแก้ไขสัญญาแล้วยังมีเวลาที่จะทำงานวางท่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงไม่ขยายเวลาให้ ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาเดิมให้ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวออกไปเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ทำให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาเป็นวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ และเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ให้นำเหตุอื่นที่จะได้รับการขยายเวลามารวมด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนเรื่องการขอขยายเวลา ๙๐ วัน อีกครั้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเวลา ๔๖ วัน จึงต้องชำระค่าปรับวันละ ๑๗,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๘๘,๔๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่ใช่ความผิดและความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี แต่การเปลี่ยนแปลงแนวท่อเป็นความต้องการของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มี



/หนังสือ...

หนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาขยายอายุสัญญาและขอคืนเงินค่าปรับจำนวน ๔๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๒ ว่าไม่ขยายเวลาให้ตามความเห็นเดิม

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา และขอคืนเงินค่าปรับ จำนวน ๔๖ วัน เป็นเงิน ๗๘๘,๔๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่เริ่มต้นปรับจนถึงวันที่ส่งคืนค่าปรับทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รวมระยะเวลาทำงานตามสัญญาจำนวน ๒๗๐ วัน สัญญาได้แบ่งงานและการจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๘ งวด สัญญานี้มีการแก้ไข ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐) ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๒ ที่ไม่สามารถปักผังอาคารตามที่กำหนดในแบบได้ เพราะบริเวณสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวมีการก่อสร้างระบบประปาของหน่วยราชการและก่อสร้างถนนลาดยางเป็นแนวแสดงขอบเขตไว้แล้ว จึงให้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากการรื้อถอนการแก้ไขแบบดังกล่าว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ แก้ไขตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวการวางท่อบริเวณทางรถไฟเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหินเชิงเขายากแก่การวางท่อ แก้ไขการวางท่อบริเวณสุขาภิบาลมาบอำมฤต ยกเลิกการจัดหาถังแก๊สคลอรีน ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานมีรายละเอียดดังนี้ งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่งมอบวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๐) งานงวดที่ ๓ ส่งมอบวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๐ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๐) งานงวดที่ ๔ ส่งมอบวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ งานงวดที่ ๕ ส่งมอบวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑) งานงวดที่ ๖ ส่งมอบวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๐) งานงวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ส่งมอบวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑) ผู้ฟ้องคดีเคยขอขยายเวลาทำงานตามสัญญารวม ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาให้ ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาด้วยเหตุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังอาคาร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑



/ขยายเวลา...

ขยายเวลาให้ ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ เนื่องจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ขอยขยายเวลา ๙๐ วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อประปาเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗ แบบแนวท่อน้ำดิบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ แบบแนวท่อจ่ายน้ำเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ ซึ่งเป็นงานในงวดที่ ๔ และงวดที่ ๖ รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาให้เนื่องจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอขยายเวลาไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา กล่าวคือไม่กระทบต่อเวลาการทำงานในส่วนของการวางท่อเพราะผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ นับจากวันที่แก้ไขสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ที่ได้ขยายเวลาให้ก่อนแล้วในครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานวางท่อเฉพาะที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ จึงไม่ขยายเวลาให้ โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวน ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นควรไม่ขยายเวลาให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและได้ส่งมอบงานที่อ้างว่ามีอุปสรรคในช่วงที่ได้รับการขยายเวลาจำนวน ๑๖๐ วันแล้ว ถือว่าไม่มีอุปสรรคในการรื้อคอยการแก้ไขแบบแปลนการวางท่อ และสามารถทำงานอาคารกับงานวางท่อที่อ้างขอขยายเวลาไปพร้อมกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขยายเวลาให้และได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๒ และครั้งที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอยขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และได้ตรวจสอบเบื้องต้นกับสำนักงานประมาณแล้ว สัญญานี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องของการขอขยายเวลา ๙๐ วัน ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคือ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยืนยันให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบแนวท่อและขอขยายเวลาทำงานออกไปอีก ๙๐ วัน ซึ่งกองควบคุมการก่อสร้าง ๑ ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างได้เสนอ



/ขออนุมัติ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแนวท่อและขอขยายเวลา ๙๐ วัน โดยแจ้งว่าผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว เนื่องจากตามสัญญาแก้ไขเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ มิได้ขยายเวลา ๙๐ วัน ให้ผู้ฟ้องคดี แต่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี สงวนสิทธิในการขยายเวลาเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวท่อ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑ ขอทราบผลการพิจารณาการขอ ขยายเวลา ๙๐ วัน และในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ กองกฎหมายได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นครั้งแรกว่าไม่อนุมัติขยายเวลาให้ ตามหนังสือที่ มท ๕๗/๔๔๒-๐๒๒/๒๖๓๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ได้สิ้นสุดลง (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑) และเป็นเวลาหลังจาก ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ดังนั้น การที่กองกฎหมายแจ้งเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ว่า เหตุที่ผู้รับจ้างอ้างไม่กระทบต่อเวลาทำงานในส่วนของการวางท่อตามสัญญานี้ เพราะเมื่อได้แก้ไขสัญญาแล้วยังมีเวลาที่จะทำงานวางท่อให้เสร็จทันในสัญญาได้ จึงไม่ขยาย เวลาให้ นั้น เป็นการแย่งงานวางท่อออกจากเนื้องานในสัญญาขัดกับมติคณะอนุกรรมการ กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ที่มีความเห็นว่า สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำนั้นเป็นสัญญาเดี่ยวยมีค่าปรับอัตราเดียวไม่มีสัญญา ข้อใดหรือส่วนใดท้ายสัญญาที่จะทำให้เห็นว่าสัญญานี้แยกเป็นส่วน ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มี หนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งการให้ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็น ถ้าไม่ยุ่งยากซับซ้อนก็ไม่ควร นำเข้าคณะอนุกรรมการกฎหมาย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคได้มอบหมาย ให้หน่วยงานสายวิชาการเสนอความเห็นและได้ข้อสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิตามสัญญา เลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ขอสงวนสิทธิไว้ จึงเห็นควรอนุมัติขยายเวลาให้ ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๖ วัน ตามความจำเป็นนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑) ปรากฏตามบันทึกของกองกฎหมาย และความเห็นท้ายหนังสือที่ มท ๕๗/๔๔๒-๐๒๒/๒๖๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ความเห็นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งให้ศาลทราบ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ ทราบว่า ผู้ว่าการฯ ได้สั่งให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็น ซึ่งประธาน คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็น ว่า ไม่ควรขยายเวลาให้ ซึ่งกองกฎหมายได้สรุป



/ความเห็นที่ว่า...

ความเห็นที่ไม่ขยายเวลา และผู้ว่าการฯ ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างขัดแย้งกับความเห็นตามที่ได้ให้ไว้ ตามหนังสือของกองควบคุมการก่อสร้าง ๑ และกองกฎหมายมิได้เสนอความเห็นของรองผู้ว่าการในสายวิชาการให้ผู้ว่าการฯ พิจารณา แต่ได้เสนอความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ว่าการฯ พิจารณา จึงเห็นว่าการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ได้กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๘ งวด ตามผลงานและระยะเวลาต่าง ๆ โดยส่วนงานที่เป็นกรณีพิพาทเป็นงานงวดที่ ๔ การวางท่อประปาตามแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑-๒ ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มให้ทำงานในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ และงานงวดที่ ๖ งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๓-๘ ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มให้ทำงานเช่นกัน สัญญาดังกล่าวได้มีการขยายเวลาสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ ขยายเวลาจำนวน ๑๖๐ วัน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบการก่อสร้างบริเวณสถานีผลิตน้ำซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๕ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ต่อมาได้มีการขยายเวลาเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๘๐ วัน เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงทำให้สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในระหว่างอายุสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขแบบที่ใช้ในการวางท่อประปา รวม ๓ แบบ ซึ่งผู้ฟ้องคดียืนยันดำเนินการตามแบบที่แก้ไขพร้อมกับขอขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายเวลา โดยให้เหตุผลว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเพื่อขอขยายสัญญานั้น ไม่กระทบต่อเวลาทำงานในส่วนของการวางท่อเพราะเมื่อได้มีการขยายเวลาให้ตามเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานวางท่อให้เสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาที่ได้ขยายเวลาให้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๐ และงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาสัญญาที่ได้มีการขยายให้แล้วทั้งสองครั้ง การแก้ไขแบบการวางท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีในงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๖ มิได้มีผลกระทบต่อ



/การทำงาน...

การทำงานให้เสร็จในแต่ละงวดงานดังกล่าวแต่อย่างใด ความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบงานงวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ซึ่งเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขแบบการวางท่อประปาหรือต้องรอการวางท่อประปา และผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานอาคารกับงานวางท่อที่อ้างขอขยายเวลาไปพร้อมกันได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาเนื่องจากการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปถึงสถานที่ก่อสร้างล่าช้า ช่างและคนงานมีไม่เพียงพอ และไม่มีเงินทุนจึงทำให้ผลงานแล้วเสร็จล่าช้า ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการรอกอยการแก้ไขแบบแปลนแต่อย่างใดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาตามสัญญาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๔๖ วัน โดยปรับวันละ ๑๗,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๘๘,๔๔๐ บาท นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาและกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ในเรื่องของค่าจ้าง ตามสัญญาข้อ ๔ กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๘ งวด โดยงวดที่ ๑ จ่ายให้เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานในงวดที่ ๑ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ให้เริ่มทำงาน ส่วนงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๘ จ่ายให้เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่กำหนดในแต่ละงวดแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ให้เริ่มทำงานซึ่งก็คือวันแล้วเสร็จของงานแต่ละงวดจะเพิ่มขึ้นอีกงวดละ ๓๐ วัน จากงวดก่อนหน้า จนกระทั่งถึงงวดที่ ๘ งานจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่วันที่ให้เริ่มทำงาน และตามหนังสือกองควบคุมการก่อสร้าง ๑ ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ที่ มท.๕๗๓๓๒-๐๑/๒๕๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แสดงให้เห็นว่างานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำถึงน้ำใส ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสระพักตะกอน ซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปักผังอาคารตามที่กำหนดในแบบแสดงตำแหน่งอาคารเนื่องจากบริเวณสถานที่นั้นมีการก่อสร้างระบบประปาของหน่วยราชการซึ่งอยู่บนยอดเขา รวมทั้งได้มีการก่อสร้างถนนลาดยางเป็นแนวแสดงขอบเขตไว้แล้ว แต่ในแบบแสดงตำแหน่งอาคารตามสัญญาว่าจ้างแสดงตำแหน่งของถนนลาดยางผิดไปจากสภาพจริง การปักผังอาคารตามแบบของสัญญาจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบที่กำหนดในสัญญาแล้วขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างตามแบบเดิมและให้ก่อสร้างตามแบบใหม่แทนกับขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้างอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากเสียเวลารอคอย



/ในการแก้ไข...

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แล้วได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มีสาระสำคัญของข้อตกลงคือ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงขยายเวลาตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้กับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น สัญญาฉบับดังกล่าวจึงขยายวันสิ้นสุดของสัญญาจากวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ไปเป็นสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ พิจารณาการขยายระยะเวลาการก่อสร้างในกรณีนี้ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาคือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ที่มีการทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างก็จะนับระยะเวลาได้ประมาณ ๕ เดือนเศษ ซึ่งก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุมัติให้ขยายเวลาในการก่อสร้างคือ ๑๖๐ วัน และเป็นการขยายระยะเวลาเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท ๕๗๔๔๒-๐๒๔/๘๖๓๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ได้มีการพิจารณาตัดเนื้องานจัดหาถังแก๊สคลอรีนความจุ ๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมบรรจุแก๊ส จำนวน ๒ ถัง ออกจากสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียินยอมและไม่อ้างเป็นเหตุขอเพิ่มเวลาทำงาน ขณะเดียวกันสุขาภิบาลมาบอำมฤตแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนวท่อน้ำดิบจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งที่มีสภาพเหมาะสมกว่า ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาตามแนวที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญา นอกจากนี้งานวางท่อจ่ายน้ำที่แนวท่อนานกับทางรถไฟตามแบบที่กำหนดในสัญญากำหนดให้วางท่อโดยวิธีขุดฝัง แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นหินเชิงเขา ไม่สามารถขุดฝังได้ต้องทำการวางท่อบนเสา รับท่อแทนการวางท่อขุดฝัง จึงมีการขออนุมัติต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ มีสาระสำคัญของข้อตกลงคือ ตัดเนื้องานจัดหาถังแก๊สคลอรีนเหลวและหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนหนึ่งเนื่องจากเนื้องานลดลง การตัดเนื้องานดังกล่าวคู่สัญญาให้ถือกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาเดิม นอกจากนี้ข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญอีกประการหนึ่งคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานวางท่อน้ำดิบ งานวางท่อประปา งานวางท่อจ่ายน้ำ จำนวน ๓ แบบ จากแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่เดิมเป็นแบบใหม่แทน ข้อตกลงระบุไว้ชัดเจนว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานวางท่อประปา งานวางท่อจ่ายน้ำทำให้ปริมาณงานตามสัญญาเพิ่มขึ้น และคู่สัญญาตกลงจ่ายและรับค่าจ้าง



/เพิ่มขึ้น...

เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ทั้งผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิในการขอขยายเวลาในการดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานดังกล่าว หากนับวันที่ลงในหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผังบริเวณการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่การทำงานตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังให้แก่ผู้ฟ้องคดีระยะเวลาตามสัญญาเดิมนับจากวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จะเหลือระยะเวลาเพียง ๑๑๐ วัน เมื่อมีการขยายเวลาสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน เป็นการชดเชยเวลาที่สูญเสียไปในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบผังบริเวณการก่อสร้างให้ได้ครบระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน เติมตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาเดิม เห็นได้ว่าการขยายระยะเวลา ๑๖๐ วัน ดังกล่าวนั้นก็เพื่อชดเชยการแก้ไขปัญหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการขยายระยะเวลา ๑๖๐ วัน นี้จึงไม่มีการพิจารณาถึงปัญหาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างในส่วนอื่นที่เกิดขึ้นภายหลัง และเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ กระทบต่อการทำงานของผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขในงวดที่ ๔ และงวดที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๖ เสร็จในช่วงเวลาใดภายในอายุของสัญญารวมทั้งระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปด้วย จึงไม่ใช่เหตุที่จะใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธไม่ขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๙๐ วัน และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายเวลาสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ก็เป็นการขยายเวลาสำหรับเหตุการณ์เฉพาะเรื่องอีกเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราอันมีผลกระทบต่อคู่สัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีจึงไม่เป็นข้ออ้างที่เหมาะสมที่จะไม่ขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๙๐ วัน และหากไม่มีการระบุเรื่องการสงวนสิทธิขอขยายเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ ผู้ฟ้องคดีก็จะไม่ยินยอมเข้าทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบกับผู้ถูกฟ้องคดีอย่างแน่นอน ซึ่งจะต้องนำไปสู่การบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้เนื่องจากแบบก่อสร้างที่มีการขอแก้ไขได้ผิดแผกแตกต่างไปจากแบบเดิมในสัญญาและมีงานเพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาที่เหลือมีไม่พอสำหรับการก่อสร้างตามแบบใหม่ หากไม่ได้เวลาเพิ่มขึ้นด้วยย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เสร็จทันตามสัญญา และการแก้ไขแบบวางท่อตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ นั้น เกิดจากการสำรวจพื้นที่เพื่อกวางแผน



/การก่อสร้าง...

การก่อสร้างแนวทางการวางท่อประปาไม่รอบคอบถือเป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นหนังสือแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ตามข้อ ๒๐ ของสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำร้องขอขยายเวลาก่อสร้างจากผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ จนระยะเวลาล่วงเลยไปถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นเวลาถึง ๑ ปีเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกมีหนังสือแจ้งว่าไม่อนุญาติให้ขยายเวลา พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทอดเวลาในการพิจารณาออกไปเพื่อเจตนาจะเอาค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี เป็นการกลบเกลื่อนข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบก่อสร้างที่ผิดพลาดมาตั้งแต่แรกก่อนทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา มีเหตุล่าช้าเนื่องมาจากพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด หากได้เกิดจากผู้ฟ้องคดีจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปถึงสถานที่ก่อสร้างล่าช้า ช่างและคนงานมีไม่เพียงพอ และไม่มีเงินทุนตั้งที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยไม่ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีไว้ เป็นเงิน ๗๘๘,๔๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ได้ปรับผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่มีการคืนค่าปรับทั้งหมด

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นั้น ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้เสร็จตามสัญญา และไม่กระทบต่อเวลาการทำงานในส่วนของงานวางท่อ เพราะนับแต่วันที่แก้ไขสัญญาตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ จนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาก็ได้ขยายเวลาให้ก่อนแล้วเป็นเวลาจำนวน ๑๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานวางท่อเฉพาะที่ต้องแก้ไขได้แล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีอุปสรรคในช่วงเวลาที่ได้ขยายเวลาจำนวน ๑๖๐ วัน แล้ว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีอุปสรรคในการระอคอยการแก้ไขแบบแปลนการวางท่อและสามารถทำงานอาคารกับงานวางท่อที่แก้ไขไปพร้อมกันได้ ส่วนความเห็นของหน่วยงานในสายงานวิชาการก็เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการใช้ดุลพินิจว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นอุปสรรคในการทำงานตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙



/หรือไม่...

หรือไม่ การพิจารณาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ผูกพันคู่สัญญาจนกว่าจะได้มีการอนุมัติและลงนามในสัญญาของผู้มีอำนาจแล้ว และระยะเวลาในการพิจารณาก็ไม่กระทบต่อผลของการขยายเวลาและการแจ้งผลการพิจารณาที่ล่าช้าก็ไม่ใช่เป็นการทอดเวลาเพื่อเจตนาเอาค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนข้อความตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิในการขอขยายเวลาดำเนินการตามสัญญา เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการวางท่อนั้น เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาขยายเวลาตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอหรือไม่ก็ได้ ตามข้อ ๒๐ ของสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ มิใช่เป็นการตกลงรับรองสิทธิที่จะขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการล่วงหน้าหรือโดยปริยาย จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาชนบท บ้านมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ โดยเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ วงเงินค่าจ้าง ๑๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๑๔๐ บาท ส่วนการจ่ายค่าจ้างได้ตกลงจ่ายค่าจ้างตามความสำเร็จของงานในแต่ละงวดที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งหมด ๘ งวด ในการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำตามสัญญาได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามแบบแสดงตำแหน่งอาคารแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๒ แต่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๐ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงาน กองควบคุมการก่อสร้าง ๑ ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค ว่างานก่อสร้างอาคารตามแบบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปักผังได้ เนื่องจาก



/บริเวณ...

บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างเฉพาะระบบประปาของหน่วยราชการ ซึ่งอยู่บนยอดเขามีพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ และมีการก่อสร้างถนนลาดยางเป็นแนวแสดงขอบเขตไว้แล้ว แต่ในแบบแสดงตำแหน่งอาคารเดิมได้แสดงตำแหน่งของถนนลาดยางผิดไปจากสภาพจริง ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แก้ไขตำแหน่งอาคารใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ แจ้งว่ายินดีปฏิบัติตามแบบแก้ไขดังกล่าวโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมขอขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากเสียเวลารอคอยในการแก้ไขแบบดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง และเห็นควรให้ขยายเวลาก่อสร้างเป็นเวลา ๑๖๐ วัน กองควบคุมการก่อสร้าง ๑ ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง ได้มีหนังสือที่ มท ๕๗/๓๓๒-๐๑/๒๕๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างตามแบบเดิมและให้ก่อสร้างตามแบบใหม่พร้อมกับขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ และขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๖๐ วัน ทำให้ระยะเวลาทำงานตามสัญญาขยายออกไปสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยคู่สัญญาได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ขณะเดียวกันงานวางท่อก็มีอุปสรรคและผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งหยุดงานการวางท่อ ๓ ครั้งคือ (๑) งานวางท่อจ่ายน้ำตามแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ ระหว่าง กม. ๔๒๒+๗๒๐ ถึง กม. ๔๒๒+๘๘๐ ความยาว ๑๖๐ เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหินลาดเชิงเขาไม่สามารถขุดฝังท่อตามแบบได้ ผู้ควบคุมงานได้สั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒R เป็นการวางท่อนบนเสารับท่อแทนการขุดฝังทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๖๓,๔๓๓ บาท (๒) งานวางท่อน้ำดิบตามแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสุขาภิบาลมาบอำมฤตให้ย้ายแนวท่อน้ำดิบไปวางที่ฝั่งตรงข้าม หากต้องวางตามแนวท่อเดิมจะต้องตัดต้นยางของเอกชนเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ผู้ควบคุมงานได้สั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๑/๑ (๓) งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗



/ซึ่งจะต้อง...

ซึ่งจะต้องวางท่ออยู่ในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้วางท่อตามแนวที่กำหนดไว้ในแบบ ผู้ควบคุมงานได้สั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๐ และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๒/๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแบบทั้ง ๓ แบบเสร็จแล้วได้ขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันการยกเลิกแบบเดิมและยืนยันการปฏิบัติตามแบบที่แก้ไขแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีโดยขอยืนยันการยกเลิกแบบเดิมและยืนยันปฏิบัติงานตามแบบที่แก้ไขทั้งสามแบบ พร้อมทั้งขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากต้องเสียเวลารอคอยในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบวางท่อ และได้ตกลงทำสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ โดยมีสาระสำคัญคือ ตัดเนื้องาน จัดหาถึงแก๊สคลอรีนเหลว จำนวน ๒ ถึง ออกจากสัญญาเดิมและหักค่าจ้างตามเนื้องานที่ลดลง รายการเปลี่ยนแปลงแบบแนวท่อ ๓ แบบ ทำให้ปริมาณงานตามสัญญาเพิ่มขึ้น คู่สัญญาดตกลงจ่ายและรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ข้อสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทำงานตามสัญญา เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑ ขอทราบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาตามสัญญาที่ได้ยื่นขอไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ในระหว่างการทำงานตามสัญญาและรอผลการพิจารณาขยายเวลาของผู้ถูกฟ้องคดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ทำให้ระยะเวลาทำงานตามสัญญาขยายออกไปสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ส่วนผลการพิจารณาการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ มท ๕๗๔๔๒-๐๒๒/๒๖๓๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีอ้างขอขยายเวลาไม่กระทบต่อเวลาทำงานในส่วนของการวางท่อตามสัญญา เพราะเมื่อได้มีการขยายเวลาทำงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ออกไปอีก ๑๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดียังมีเวลาทำงานวางท่อให้เสร็จทันเวลาตามสัญญา



จึงไม่ขยาย...

จึงไม่ขยายเวลาให้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการพิจารณาการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๒ แจ้งผลการทบทวนว่า ไม่ขยายเวลาให้ขอยื่นตามความเห็นเดิมตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ มท ๕๗๔๔๒-๐๒๒/๒๖๓๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดนอกเหนือไปจากเดิม ส่วนการส่งมอบงาน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ งานงวดที่ ๓ ส่งมอบวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ งานงวดที่ ๔ ส่งมอบวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ งานงวดที่ ๕ ส่งมอบวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑ งานงวดที่ ๖ ส่งมอบวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๐ งานงวดที่ ๗ และงานงวดที่ ๘ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายส่งมอบวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเวลา ๔๖ วัน จึงถูกปรับวันละ ๑๗,๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๗๘๘,๔๔๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีอีก ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เห็นว่า ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้นาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับกับการพัสดุของการประปาส่วนภูมิภาคโดยอนุโลม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาไว้ ดังนั้นจึงต้องนำข้อกำหนดเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ ซึ่งข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนั้น การพิจารณาถึงเหตุของการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นเหตุที่เข้าลักษณะเป็นเหตุตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ



/สำนักนายก...

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาในส่วนงานวางท่อออกไปอีก ๙๐ วัน อันเนื่องจากการในระหว่างการทำงานวางท่อได้มีอุปสรรคไม่สามารถวางท่อตามแบบในสัญญาได้ และผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งหยุดงาน ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกในการวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ ระหว่าง กม.๔๒๒+๗๒๐ ถึง กม.๔๒๒+๘๘๐ ความยาว ๑๖๐ เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหินลาดเชิงเขา ไม่สามารถขุดฝังท่อตามแบบได้จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเป็นแบบเลขที่ กปช. (๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒R ครั้งที่สองในการวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสุขาภิบาลมาบอำมฤตให้ย้ายแนวท่อน้ำดิบไปวางฝังตรงข้าม หากต้องวางตามแนวท่อเดิมจะต้องตัดต้นยางของเอกชนเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเป็นแบบเลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๑/๑ ครั้งที่สาม การวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗ ซึ่งจะต้องวางท่ออยู่ในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเป็นแบบเลขที่ กคส.๑-๔๐/๕๒/๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเสร็จแล้วได้ขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันการยกเลิกแบบเดิมและยืนยันการปฏิบัติตามแบบที่แก้ไขซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตอบยืนยันไปยังผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐ พร้อมกับขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากต้องเสียเวลารอคอยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ โดยมีสาระสำคัญคือ ตัดเนื้องานจัดหาถังแก๊สคลอรีนเหลวและห้ค่าจ้างตามจำนวนเนื้องานที่ลดลง เปลี่ยนแปลงแบบวางท่อ ๓ รายการ ทำให้ปริมาณงานตามสัญญาเพิ่มขึ้น คู่สัญญาตกลงจ่ายและรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ และมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังได้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อทั้ง ๓ แบบ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานวางท่อเพื่อรอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ จึงเป็นเหตุที่เข้าลักษณะเป็นเหตุตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามข้อ ๒๐ ของสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ก็ได้ระบุถึงเหตุดังกล่าวในกรณีการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา



/ไว้ด้วย...

ไว้ด้วย อีกทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานวางท่อทั้ง ๓ แบบ ข้อ ๑๐ ของสัญญา เลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ก็ได้ระบุให้ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิ ในการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาได้ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานวางท่อ เพื่อรอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยาย เวลาทำงานตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดี อ้างขอขยายเวลาไม่กระทบต่อเวลาทำงานในส่วนของการวางท่อ เพราะได้มีการแก้ไข สัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ให้ขยายเวลาทำงานออกไปอีก ๑๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดี สามารถทำงานวางท่อได้แล้วเสร็จและส่งมอบงานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีอุปสรรค ในช่วงเวลาที่ได้ขยายเวลาจำนวน ๑๖๐ วัน นั้น เห็นว่า ระยะเวลา ๑๖๐ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวอ้างนั้นเกิดขึ้นตามบันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เนื่องจากงานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ถึงน้ำใส ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสระพักตะกอนตามแบบแสดงตำแหน่งอาคาร แบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๒ ซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ ถึงงานงวดที่ ๓ ที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๐ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีรายงาน ว่า บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างเฉพาะระบบประปาของหน่วยราชการ และมีการ ก่อสร้างถนนลาดยางเป็นแนวแสดงขอบเขตไว้แล้ว แต่ในแบบแสดงตำแหน่งอาคารเดิม ได้แสดงตำแหน่งของถนนลาดยางผิดไปจากสภาพจริง การปักผังอาคารตามแบบในสัญญา จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอแก้ไขแบบตำแหน่งอาคารใหม่ และผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ แจ้งว่ายินดีปฏิบัติ ตามแบบที่แก้ไขโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่ขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากเสียเวลารอคอยการดำเนินการแก้ไขแบบดังกล่าว ผู้ว่าการ การประปาสวนภูมิภาคได้อนุมัติให้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน ตามที่ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ จึงทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ จากวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ขยายออกไปเป็นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ หากพิจารณาจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีรายงาน ว่า การก่อสร้างอาคารตามแบบไม่สามารถดำเนินการได้ และกองควบคุมการก่อสร้าง ๑ ฝ่ายมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างได้มีหนังสือที่ มท ๕๗๓๓๒-๐๑/๒๕๔๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เสนอขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างตามแบบเดิมและให้ ก่อสร้างตามแบบใหม่แทน พร้อมกับขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๖๐ วัน



/นับแต่วันสิ้นสุด...

นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลารอคอยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและผู้ออกแบบการประปาส่วนภูมิภาคได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ แล้ว จึงฟังได้ว่าการขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๖๐ วัน ให้กับผู้ฟ้องคดีเป็น การชดเชยเวลาของผู้ฟ้องคดีที่ต้องเสียไปในการรอคอยผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบตำแหน่งอาคารและส่งมอบพื้นที่ในการทำงานให้กับผู้ฟ้องคดีและเป็นเหตุ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ก็เป็นการขยายเวลาของสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือคู่สัญญา อันเนื่องมาจากการประเทศมีการปรับปรุงระบบ การแลกเปลี่ยนเงินตรา มีผลกระทบต่อคู่สัญญาของทางราชการ จึงเป็นเหตุอันสมควรที่ ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน มีเหตุเกิดจากผู้ฟ้องคดี ต้องรอคอยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวางท่อซึ่งเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง สัญญานี้เป็นสัญญาที่มุ่งความสำเร็จของงานทั้งหมด ไม่มีข้อความ ในสัญญาที่ให้แยกส่วนความรับผิดชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบในการก่อสร้างตามสัญญา ไม่ว่าจะเป็สถานผลิตน้ำ หรือการวางท่อ และระยะเวลาที่รอการแก้ไขแบบย่อมมีผลกระทบ ต่อการทำงานของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ส่วนผู้ฟ้องคดีจะทำงานการวางท่อตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่มี การขยายเวลาให้เพราะเหตุอื่น ก็มีใช่เป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำมาอ้างในการพิจารณา ไม่ขยายเวลาให้กับผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาอีก ๙๐ วัน เกิดขึ้น จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาขยายเวลาทำงานตามสัญญาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ต้องด้วยข้อกำหนดในสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙



/คดีจึง...

คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาเป็นระยะเวลาเพียงใด เห็นว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานการวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ และแก้ไขเป็นแบบวางท่อเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒R และวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ สั่งให้หยุดงานการวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ และแก้ไขเป็นแบบวางท่อเลขที่ กคส.๑-๔๐/๕๑/๑ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๐ สั่งให้หยุดงานการวางท่อตามแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗ และแก้ไขเป็นแบบวางท่อเลขที่ กคส.๑-๔๐/๕๒/๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแบบวางท่อเสร็จแล้วได้ขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันการยกเลิกแบบเดิมและยืนยันการปฏิบัติตามแบบที่แก้ไข ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ตอบยืนยันการแก้ไขแบบพร้อมกับขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา เมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรอการแก้ไขแบบตั้งแต่วันที่ผู้ควบคุมงานสั่งให้หยุดงานจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีตอบยืนยันการใช้แบบที่แก้ไข จากแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒ เป็นแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๒R เป็นเวลา ๑๖๗ วัน (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐) จากแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๑ เป็นแบบเลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๑/๑ เป็นเวลา ๑๒๑ วัน (๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และจากแบบเลขที่ กปช.(๓๘) ๐๐๘-๐๔/๗ เป็นแบบเลขที่ กคส. ๑-๔๐/๕๒/๑ เป็นเวลา ๑๑๙ วัน (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอขยายเวลาเนื่องจากการรอคอยการแก้ไขแบบ จำนวน ๙๐ วัน ซึ่งไม่เกินกว่าเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เวลาในการแก้ไขแบบ จึงเป็นระยะเวลาที่อยู่ภายในเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิหักเงินค่าปรับจำนวน ๗๘๘,๔๔๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว จึงต้องคืนเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/พิพากษา...

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน
ค่าปรับจำนวน ๗๘๘,๔๔๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ได้หักเงิน
ค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีคือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ ทั้งนี้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษานี้

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด ๘

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายอำพล สิงห์โกวินท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



Amph Shant

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยเดช ดันติเวส

